

SIMULACRO ENERO 2026

TEMAS 1 - 6

La sociedad mercantil “NIDO DEL ALBA SL” está dedicada a la actividad de alojamiento turístico. Tienen un hotel rural en Ávila en la que pueden acoger hasta un máximo de 220 huéspedes. La sociedad está compuesta por los socios Sergio y Alba, que tienen la condición de administradores sociales con funciones de dirección y gerencia, siendo retribuidos por el cargo y con una participación del 25% del capital social cada uno de ellos.

Por su parte, también forman parte de la sociedad el matrimonio entre Javier y Andrea, correspondiendo a esta última un 20% del capital social, ya que Javier no tiene actividad en la empresa ni percibe ningún tipo de retribución.

Finalmente, María y Carmelo (hijo de Javier y Andrea, de 18 años, que convive con ellos), trabajan en el departamento de recepción de la compañía, al igual que Andrea. María tiene la misma participación en la sociedad que Alba y Carmelo dispone del 5% del capital social.

1. Indique el régimen de la Seguridad Social en el que deben figurar comprendidos los socios Sergio y Alba por su actividad en “NIDO DEL ALBA SL”:

- a) Ambos trabajadores deben incluirse en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o por Cuenta Propia.
- b) Ambos trabajadores deben incluirse en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos al disponer del 50% del capital social entre los dos.
- c) Ambos trabajadores deben incluirse en el Régimen General de la Seguridad Social.
- d) Ambos trabajadores deben incluirse en el Régimen General de la Seguridad Social como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, excluidos de la protección por desempleo y del Fondo de Garantía Salarial.

2. ¿En qué Régimen de la Seguridad Social debe encuadrarse el matrimonio formado por Javier y Andrea por su actividad en “NIDO DEL ALBA SL”?

- a) Ambos trabajadores deben estar en el Régimen General de la Seguridad Social.
- b) Ambos deben quedar excluidos del sistema de la Seguridad Social al no realizar actividad en la empresa.
- c) Andrea debe quedar incluida en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y Javier excluido del sistema.
- d) Andrea debe quedar incluida en el Régimen General de la Seguridad Social y Javier excluido del sistema.

3. ¿En qué Régimen de la Seguridad Social debe tramitarse el alta de Carmelo por su actividad en “NIDO DEL ALBA SL”?

- a) Excluido del sistema, al convivir con sus padres.
- b) En el Régimen General, como asimilado a trabajador por cuenta ajena y exclusión de desempleo.
- c) En el Régimen General, como trabajador por cuenta ajena.
- d) En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

4. ¿En qué Régimen de la Seguridad Social debe figurar María por su actividad en “NIDO DEL ALBA SL”?

- a) En el Régimen General de la Seguridad Social, al considerarse trabajadora por cuenta ajena.
- b) En el Régimen General de la Seguridad Social, como asimilada a trabajadora por cuenta ajena, sin derecho a desempleo ni a FOGASA.
- c) Excluida de cualquier régimen de la Seguridad Social, al no constar actividad.
- d) En el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

Javier, además de su vinculación familiar con los socios de “NIDO DEL ALBA SL”, tiene la propiedad de una tienda de embutidos en el centro histórico de Ávila que dirige como trabajador autónomo. Como dependiente de la tienda va a contratar a su otro retoño, Jacinto, de 34 años de edad y una discapacidad intelectual reconocida del 35%, que acaba de finalizar un contrato a tiempo parcial en una empresa de Segovia.

Además, Javier va a contratar a Guillermina con un contrato temporal de 8 días para montar un puesto en el mercado medieval organizado con motivo del patrón municipal. La actividad de la trabajadora comenzará el 7 de junio de 2026 y terminará el 14 de junio de 2026.

5. ¿En qué Régimen de la Seguridad Social podrá contratar Javier a su hijo Jacinto, tomando en consideración que conviven en el mismo domicilio?

- a) En el Régimen General de la Seguridad Social.
- b) En el Régimen General de la Seguridad Social, con exclusión de desempleo.
- c) En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, obligatoriamente.
- d) Excluido del sistema.

6. Si Javier comunica a la Tesorería General de la Seguridad Social el alta de Guillermina el día 5 de junio de 2026, ¿estaría tramitando el alta en plazo reglamentario?

- a) Sí, y los efectos del alta serán desde el mismo día 5 de junio.
- b) Sí, y los efectos del alta serán desde el día siguiente, 6 de junio.
- c) Sí, y los efectos del alta serán desde el 7 de junio.
- d) No, debería haberlo hecho con carácter previo al inicio de la actividad, con una antelación mínima de 60 días naturales.

7. Suponiendo que el día 14 de junio de 2026 cae en viernes, ¿de qué plazo dispone Javier para tramitar la baja de Guillermina en la Seguridad Social?

- a) Deberá presentar la baja en el plazo de los 3 días naturales desde el cese, es decir, del 14 al 16 de junio.
- b) Deberá presentar la baja en el plazo de los 3 días naturales siguientes al cese, es decir, del 15 al 17 de junio.
- c) Deberá presentar la baja en el plazo de los 3 días hábiles siguientes al cese, es decir, del 17 al 19 de junio.
- d) Deberá presentar la baja en el plazo de los 3 días siguientes al cese, es decir, del 15 al 18 de junio.

- 8. ¿Tendrá que pagar Javier algún tipo de cotización adicional por la duración del contrato de Guillermina?**
- a) No, únicamente deberá pagar cotización adicional en el caso de que realice horas extraordinarias.
 - b) No, únicamente deberá pagar cotización adicional en el caso de que tenga remuneraciones por encima de la base máxima de cotización.
 - c) Sí, equivalente a un 9% de su base de cotización.
 - d) Sí, una cuota única de 32,60€.
- 9. ¿Cuál será el tipo de cotización por desempleo aplicable a la base de cotización de Guillermina por su actividad en la tienda de embutidos durante junio de 2026?**
- a) 8,30%.
 - b) 7,05%.
 - c) 0,2%.
 - d) 0,9%.
- 10. Javier está teniendo más rendimientos de los esperados gracias a su tienda de embutidos y el 18 de octubre de 2026 se plantea solicitar un cambio de base de cotización a la Tesorería General de la Seguridad Social. ¿En qué fecha tendrá efectos el cambio de base de cotización?**
- a) 1 de noviembre de 2026.
 - b) 1 de diciembre de 2026.
 - c) 1 de enero de 2027.
 - d) Debería haberlo hecho con carácter previo al 1 de octubre de 2026. Ya no podrá realizar el cambio hasta el 2028.
- 11. El 31 de agosto de 2026, la Tesorería General de la Seguridad Social intenta realizar el cobro de las cuotas correspondientes a la actividad de Javier como trabajador autónomo del mes en curso. Sin embargo, por un despiste, no hay fondos suficientes y el cobro es infructuoso. ¿Qué documento debería emitir la Tesorería General de la Seguridad Social para hacer frente al cobro de la deuda?**
- a) Liquidación de cuotas complementarias.
 - b) Reclamación de deuda.
 - c) Providencia de apremio.
 - d) Acta de liquidación.
- 12. Si Javier subsanase su error el día 4 de octubre de 2026, ¿qué recargo corresponde aplicar por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social?**
- a) El 10%.
 - b) El 20%.
 - c) El 35%.
 - d) Ninguno, ya que a los autónomos no se les puede aplicar recargos.

Dentro de la empresa “NIDO DEL ALBA SL” trabaja Angélica, como camarera de piso, y con unas retribuciones mensuales en concepto de salario base de 1.381,33€ (con las pagas extraordinarias ya incluidas). Además, tiene un plus de gasolina para paliar el gasto que le supone a la trabajadora desplazarse todos los días desde su domicilio en Villacastín, a 40 kilómetros del puesto de trabajo. En el mes de marzo de 2026 el plus de gasolina ha sido de 255,60€, justo el importe que ha justificado la trabajadora mediante tickets de compra.

- 13. Determine el importe de salario base y paga extraordinaria que debe incluirse mensualmente en la base de cotización de Angélica como trabajadora de “NIDO DEL ALBA SL”:**
- a) 1.184€.
 - b) 1.184€ en los meses normales y 1.381,33€ en los meses que toque paga extraordinaria.
 - c) 1.381,33€.
 - d) 1.611,55€.
- 14. Determine cómo debe computarse el plus de gasolina que le han pagado a Angélica en el mes de marzo de 2026 a efectos de base de cotización:**
- a) Debe excluirse completamente de la base de cotización.
 - b) Debe incluirse totalmente en la base de cotización.
 - c) Debe incluirse la cuantía que exceda 0,26€ por kilómetro recorrido.
 - d) Debe excluirse la cuantía que exceda 0,26€ por kilómetro recorrido.
- 15. ¿Hasta qué día tendría la empresa para comunicar los datos y solicitar la práctica de la liquidación de la trabajadora Angélica por las cotizaciones del mes de marzo de 2026?**
- a) Hasta el 30 de marzo de 2026.
 - b) Hasta el 31 de marzo de 2026.
 - c) Hasta el 29 de abril de 2026.
 - d) Hasta el 30 de abril de 2026.

PREGUNTAS DE RESERVA

La Unidad de Recaudación Ejecutiva de Madrid está persiguiendo una deuda de 125.000€ que acumula el autónomo Rodolfo Cantalapiedra por su actividad como ferrallista en Leganés. De la ronda de información se concluye que el deudor tiene una segunda residencia en la provincia de Alicante valorada en 105.000€.

- 16. ¿Quién será competente para el embargo del inmueble que tiene Rodolfo Cantalapiedra en Alicante?**
- a) La Unidad de Recaudación Ejecutiva de Madrid.
 - b) La Unidad de Recaudación Ejecutiva de Alicante.
 - c) La Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social.
 - d) Se creará una comisión mixta formada a partes iguales por funcionarios de la URE de Madrid y de la URE de Alicante.

- 17. ¿A quien se deberá comunicar la diligencia de embargo sobre el inmueble de Alicante, sabiendo que tiene una hipoteca de 25.000€ en favor de CAIXABANK?**
- a) A Rodolfo, exclusivamente.
 - b) A Rodolfo y a CAIXABANK, exclusivamente.
 - c) A Rodolfo, a su cónyuge (si tuviera) y a CAIXABANK.
 - d) A Rodolfo, a su cónyuge (sólo si estuviesen casados en gananciales) y a CAIXABANK.
- 18. Con los datos establecidos en el enunciado y en la anterior pregunta, ¿cuál debería ser el tipo de enajenación del inmueble en Alicante?**
- a) 125.000€.
 - b) 100.000€.
 - c) 105.000€.
 - d) 80.000€.